Zum Verhältnis von Recht und Moral
Die Hart-Fuller-Debatte

Verfasser: Anton Steinfadt

Version vom 29.09.2022

Inhaltverzeichnis

1. Erfahrungsschätze der Sprache: Einleitung in eine Problemgeschichte 3

2. Über einige formale Unterschiede zwischen Recht und Moral 5

Kurze Bemerkungen zum Ursprung des Rechts aus der Moral 6

3. H.L.A. Hart – Recht als Vereinigung primärer und sekundärer Regeln 8

Notwendiger Minimalinhalt des Rechts 10
Gustav Radbruch und Nazideutschland 10

4. Lon L. Fuller – Die innere Moral des Rechts 12

Gedanken zur Selbstaufhebung des Rechts 13
Bemerkungen zur Rechtsauslegung 15
Latente Reziprozität und interaktionales Rechtsverständnis 16

7. Literaturverzeichnis 19

„Werden Recht und Moral als verschiedene Arten von Normensystemen erkannt, entsteht die Frage nach dem Verhältnis von Recht und Moral. Diese Frage hat einen doppelten Sinn. Man kann mit ihr meinen, welches das tatsächliche Verhältnis zwischen Recht und Moral *ist*; aber auch: welches das Verhältnis zwischen beiden sein *soll*."

– Hans Kelsen: *Reine Rechtslehre*, 1934, S. 65

„Soziale Ordnung ist eine notwendige Bedingung der Eindämmung von Gewalt – Gewalt ist eine notwendige Bedingung zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung."

– Heinrich Popitz: *Phänomene der Macht*, 1968, S. 63

1. Erfahrungsschätze der Sprache: Einleitung in eine Problemgeschichte

Befasst man sich mit dem Verhältnis von Recht und Moral, so bemerkt man alsbald, dass diese Begriffe in einem Meer verschwommener Gefühle und Vorstellungen stehen, ihnen Hoffnungen und Wünsche aus alten Zeiten assoziativ anhaften, die um eine definitive Entscheidung miteinander ringen … die Etymologie zum *Zeitzeugen* einer Jahrhunderte alten Debatte wird. Es ist keine Seltenheit in derartigen Debatten, dass nach einem Prozess gegenseitiger Stereotypisierung verschiedene Standpunkte zu unvereinbaren Gegensätzen gestempelt werden, während sie tatsächlich in einem Verhältnis notwendiger Ergänzung stehen. Gemäß Wortherkunft bezeichnet Ge-setz das *Positum*, eben das Gesetzte, etwas Festgelegtes, was dem Rechtspositivismus auf sprachlicher Ebene Vorschub leistet. Mit gleichem *Recht* spricht man allerdings von logischen Gesetzen, Denkgesetzen, Naturgesetzen, ohne voreilig davon auszugehen, dass diese bloß Produkt *menschlicher* Setzung seien.[1] Hört man eine Person auf der Straße aussprechen: „Ich habe Recht", so meint dies in den seltensten Fällen, dass diese auf ihre Bürger- oder Menschenrechte verweist, sondern vielmehr, dass sie den Anspruch erhebt, die *Wahrheit* zu sagen. Viele konzeptuelle Metaphern sind in dem Begriffsfeld beheimatet: Das Recht soll wie eine Fessel[2] *binden*, das Auge des Gesetzes *wachen*, Justitia *blind sein*, uvm.

Die Übersetzung von *law* in andere europäische Sprachen stößt auf mehrere Schwierigkeiten. H.L.A. Hart macht darauf aufmerksam, dass es in den meisten europäischen Sprachen sowie in einigen anderen, die von europäischen Sprachen beeinflusst sind, zwei verschiedene Wörter, die ins Englische mit *law* übersetzt werden können, gibt: *Recht* und *Gesetz*, *ius* und *lex*, *droit* und *loi*, *derecho* und *ley*.[3]

Der deutsche Begriff des Rechts ist – in der Tradition des römischen Rechts stehend – von der Bedeutung des lateinischen *ius* beeinflusst, das die menschliche Ordnung gegenüber der überirdischen Ordnung (*fas*) abgrenzte. Die menschliche Ordnung wurde um die *leges* ergänzt, die erst Riten darstellten, später aber in die Form staatlicher Gesetze überführt wurden. Die Begriffsgeschichte akzentuiert den *schwelenden* Konflikt um den Rechtsbegriff als Trias aus moralischem Anspruch, herkömmlicher Sitte sowie staatlicher Gesetzgebung

[1] „So haben viele moderne Kritiker gedacht, dass die Behauptung, dass Gesetze des richtigen Verhaltens von der menschlichen Vernunft entdeckt werden könnten, auf einer einfachen Mehrdeutigkeit des Wortes 'Gesetz' beruhte und dass, als diese Mehrdeutigkeit aufgedeckt wurde, das Naturrecht seinen Todesstoß erhielt. So hat sich John Stuart Mill mit Montesquieu befasst, der im ersten Kapitel des *Esprit des Lois* naiv fragt, warum es so ist, dass unbelebte Dinge wie die Sterne und auch Tiere zwar dem Gesetz ihrer Natur gehorchen, der Mensch dies jedoch nicht tut, sondern in Sünde fällt. Dies, dachte Mill, offenbarte die beständige Verwirrung zwischen Gesetzen, die den Verlauf oder die Gesetzmäßigkeiten der Natur formulieren, und Gesetzen, die von den Menschen verlangen, sich auf bestimmte Weise zu verhalten." (Hart, S. 186-187)

[2] *Vinculum Juris*, siehe auch Hart, *Positivismus und Trennung von Recht und Moral*, S. 175.

[3] Hart spricht von „[…] words like *ius*, *recht*, *diritto*, *droit* which are laden with the theory of Natural Law." (S. 208)

und nimmt bereits wesentliche Streitpunkte des rechtsphilosophischen Diskurses in Betreff der Frage um das Verhältnis von Recht und Moral in sich auf. Ergänzt werden kann zuletzt die geschichtliche Bedingtheit des Rechts.[4]

Diese historisch gewachsenen Gegensätze inkarnieren sich in jüngerer Zeit in Gestalt zweier angelsächsischer Rechtsgelehrter: Lon L. Fuller und H.L.A. Hart. Einerseits Fuller, der den soziologisch-historischen, aber auch ökonomischen Standpunkt einnimmt – für das Naturrecht wirbt – und andererseits sein Kontrahent: H.L.A. Hart, der messerscharfe und konzise analytische Begriffsschleifer als Vertreter des Rechtspositivismus, der seine geistige Herkunft in den utilitaristischen Denkern Bentham und Austin findet. Fuller reflektierte diese historische Verortung durchaus. In einem Brief, als Antwort auf eine Kritik Bittkers, schreibt er: „Perhaps that word 'natural law' is still sticking in your throat."[5] und beklagt sich über die Assoziationen, die dem Naturrecht anhängen: Er beschreibe keine „höheren Gesetze" (*higher laws*), keine nebulöse „Allgegenwärtigkeit im Himmel" (*omnipresence in the skies*). Vielmehr seien sie – wenn überhaupt eine Metapher angebracht ist – grundlegende Gesetze (*lower laws*), insofern sie das Grundgerüst des Rechts darstellten.[6] Fuller unterstellt seinen akademischen Gegnern, dass sie gedanklich mit einem „wohl sehr weiten" Moralbegriff operieren: „[…] die Stimme des Gewissens, religiöse Begriffe, richtig und falsch, allgemein geteilte Vorstellungen von Anstand und Fairness, kulturell gelernte Vorurteile – all das wird *Moral* genannt und von der Sphäre des Rechts ausgeschlossen."[7]

Auch Hart beklagt sich darüber, dass „[…] fünf (wenn nicht noch mehr) Bedeutungen von ‚Positivismus' im Umlauf sind".[8] Hart vertritt als Rechtspositivist die *Trennungsthese*, nach der es keine notwendige (begriffliche) Verbindung zwischen Recht und Moral gibt.[9] In den Worten Gardners lautet die These des Rechtspositivismus: *In jedem Rechtssystem hängt die Antwort auf die Fragen, ob eine gegebene Norm rechtlich gültig und ob sie somit Teil des Rechts dieses Systems ist, von den Quellen dieser Norm und nicht von ihren Werten ab.*[10] Fuller vertritt eine säkulare und interaktionale Form der Naturrechtstheorie (dazu später mehr), die zwar keineswegs in der aristotelisch-thomistischen Tradition des Naturrechts aufgeht, aber doch aus ihr hervorgegangen ist. Wir haben gesehen, dass „Recht" und „Moral", aber auch „Naturrecht" und „Positivismus", ein ganzes Bündel von Assoziationen

[4] Vgl. Duden-Eintrag *Recht* und Liebs, *Römisches Recht*, 6. Auflage, S. 28.
[5] Peter Cane*: The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First Century*, S. 22
[6] Fuller, *The Inner Morality of Law*, S. 96
[7] Fuller, *Positivismus und Gesetzestreue*, S. 107.
[8] Hart, *Positivismus und die Trennung von Recht und Moral*, S. 65 – siehe auch Gardner, *Füneinhalb Mythen*, S. 358.
[9] Nach Gardners Terminologie ist Hart *inklusiver* Rechtspositivist, da er einen *minimalen Rechtsinhalt* zu inkorporieren sucht.
[10] John Gardner, *Fünfeinhalb Mythen*, S. 359

anhängt und es kommt im Folgenden darauf an, die Begriffe aus ihren fremden Umhüllungen herauszuschälen, vom Namen zur Sache fortzuschreiten.[11]

2. Über einige formale Unterschiede zwischen Recht und Moral

Die Moral kann nach Kant als *innerlich*, das Recht als *äußerlich* bezeichnet werden. Dies erhellt auch, dass das Recht einen Geltungsbereich hat, der durch nationale Grenzen begrenzt ist, die Moral aber kulturell, religiös oder individuell bedingt grenzüberschreitend wirken kann. Die Moral büßt diesen Vorzug dadurch wieder ein, dass sie bisweilen nebulös und vage in den Köpfen schwirrt, nicht klar kodifiziert ist. Ein weiterer relevanter Unterschied besteht in der Genese: Völlig undenkbar wäre, dass moralische Werte per Beschluss eines Parlaments an einem bestimmten Datum in Kraft treten oder aufgehoben werden könnten. So ist Homosexualität nun seit längerer Zeit im deutschen Recht entkriminalisiert, Homophobie besteht fort, lässt sich nicht in der gleichen Weise von heute auf morgen überschreiben wie ein Gesetz.[12] Weiterhin hat das Phänomen der *Supererogation*, d. i. die *Übererfüllung* moralischer Pflicht, im Recht kein offensichtliches Pendant. So mögen wir es Sankt Martin moralisch hoch anrechnen, seinen Mantel geteilt zu haben, in der rechtlichen Sphäre begegnet man ihm mit Kälte. Das geltende Recht kann erfüllt werden oder nicht. Wenn eine Norm vorschreibt, Mord mit lebenslanger Haft zu bestrafen; ein Gericht nun 10 Jahre, das andere 20 Jahre vorsieht, so entspricht das eine Urteil nicht „mehr“ und das andere nicht „weniger“, sondern beide *nicht* der anzuwendenden Norm.[13] Moralische Tugenden hingegen können in verschiedenem Maß realisiert oder verfehlt werden.

Ein Blick auf das Verhältnis von Tierethik und Tierrecht ist für das Verhältnis von Moral und Recht lohnend, um spezifisch moralische von spezifisch rechtlichen Fragen zu unterscheiden. Ein Wesensmoment des Rechts ist, dass es *einklagbar* ist. Der Rechtsphilosoph Norbert Brieskorn[14] hat festgehalten, wer höher entwickelten Tieren subjektive Rechte zugestehen wolle, müsse darauf antworten,

[11] Während Dworkin gegen die Vorstellung, dass ein Rechtssystem in Graden existieren kann, damit argumentiert, dass Ausdrücke wie „Dieses Gesetz ist ein bisschen illegal“ oder „Das Gesetz, das Sie vorschlagen, wäre etwas ungerecht“ absurd oder ironisch seien, würdigt Fuller zwar zum einen die sprachanalytische Vorgehensweise der Begriffsjurisprudenz, konstatiert aber, dass die Tendenz der Praktiker dieser Methode darin besteht, das als Selbstzweck zu betrachten, was als nützliche Ergänzung zum philosophischen Denken angesehen werden sollte. (S. 196, Fuller, *Morality of Law)*

[12] Hart, *The Concept of Law*, S. 176

[13] Vgl. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, S. 21 (Fußnote)

[14] Aus dem Wikipedia-Eintrag *Tierrecht* (Version: 23. Mai 2023, 13:59 Uhr), keine Originalquelle angegeben. Sollte Norbert Brieskorn falsch wiedergegeben sein, geht es nicht um das Nomen, sondern das Noumenon.

1) ob Rechte Wesen zuerkannt werden sollten, die im Gegensatz zum Menschen nie von ihnen selbst Gebrauch machen könnten;
2) ob es sich um die Ausdehnung von Menschenrechten auf Tiere oder um spezifische Tierrechte handeln solle;
3) wie der jeweilige Vorrang zwischen Menschen- und Tierrechten zu ermitteln sei;
4) worauf die Legitimation jener beruhe, welche die Tierrechte im Namen der Tiere geltend machen.

Statt von *Tierrechten*, könnte man auch von *Menschenpflichten gegenüber Tieren* sprechen. Für das Recht ergeben sich demnach andere, freilich von der Frage, ob der gegenwärtige Umgang mit Tieren moralisch vertretbar ist oder nicht, losgelöste und daher unabhängige *Anschlussfragen*. Dies ist ein üblicher problemtheoretischer Entstehungszusammenhang: Recht und Moral erheben sich nicht im selben Schritt.

Kurze Bemerkungen zum Ursprung des Rechts aus der Moral

Bei aller inhaltlicher Differenz, zeigt sich zwischen Fuller und Hart doch eine methodologische Gemeinsamkeit: Beide entwickeln ihre Theorien ausgehend von den *Mängeln der embryonalen Form des Rechts* zum modernen Rechtssystem. Bei Fuller beginnt es „mit einer ziemlich langen Allegorie", in der *König Rex*, der sich als Gesetzgeber versucht, dabei aber immer wieder aus verschiedenen Gründen scheitert, Gesetze für seine Untertanen zu schaffen.[15] Die Gegenmittel für die Hürden, denen Rex bei seinem erfolglosen Unterfangen begegnet, werden dann als Desiderata für ein funktionierendes Rechtssystem herangezogen. Ähnlich geht Hart vor, der aus den Mängeln des Rechtssystems „primitiver Gesellschaften" sekundäre Regeln einführt und das Recht als Vereinigung primärer und sekundärer Regeln begreift. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Geht man eine Stufe hinter Hart und Fuller zurück, stellt sich die Frage: Woher kommt das Recht? Dass der Umfang dieser Abhandlung nicht genügt, um dieser Frage Herr zu werden, erklärt sich von selbst. Es soll hier nur in Einklang mit Rümelin angemerkt werden, dass die Moral zuerst und später das Recht war. Gustav Rümelin (1815-1889) schreibt über das *Rechtsgefühl*:

„In ihren einfachsten und elementarsten Äußerungen erkennen wir diese Triebform, wenn wir den Schwächeren mißhandelt sehen vom Stärkeren, wenn Rache genommen wird am Schuldlosen, wenn eine Macht nach Laune und Willkür ausgeübt wird. Das Gefühl, das uns bei einem solchen Anblick ergreift, ist von der passiven Form des Mitleids deutlich

[15] Vgl. Fuller, *The Morality of Law*, S. 33-38

unterschieden; es äußert sich als Entrüstung und Empörung des Gemüts und ist von einem unmittelbaren Drang nach einer einschreitenden Handlung begleitet. Wir gewinnen dieses Gefühl nicht erst aus der Erfahrung, bei reiferer Ausbildung unserer Verstandeskräfte, sondern es tritt mit frischer und voller Energie schon in den ersten Lebensjahren auf, wenn der Vater die Kinder, der Lehrer die Schüler ungleich behandelt, den leichten Fehler schwer, den schweren leicht oder gar nicht rügt und den gleichen Fall heute so und morgen anders entscheidet. Wiewohl dieser Zug unseres Seelenlebens alle Merkmale eines Triebes, eines konstanten Willensansatzes, einer drängenden inneren Kraft hat, so ist es doch üblich, ihn, da er sich als eine eigentümliche Form von Lust und Unlustgefühlen äußert, ein Gefühl und zwar nach dem Objekt, das er ins Leben ruft, das *Rechtsgefühl* zu nennen.“ (Gustav Rümelin, *Reden und Aufsätze*, Tübingen 1875, *Über das Rechtsgefühl*)

Es lässt sich festhalten, dass sowohl das Recht, als auch die Moral, als *Ordnungssysteme* bezeichnet werden können, deren Merkmale und konkrete Ausgestaltung jedoch sehr verschieden sind. Behauptet wurde, dass das Recht nicht in der Moral aufgeht, aber doch aus ihr hervorgegangen ist; ihr Nachkomme ist, der – gleich dem Kinde – in rätselhafter Weise etwas andres ist wie der Erzeuger und ihn doch in sich bewahrt. Fuller spricht von der *inneren Moral des Rechts*. Dieser Gedanke wird später entwickelt.

Zuletzt noch ein Punkt, dem – soweit ich sehe – wenig Beachtung geschenkt wird: Nicht nur die Eltern formen ihr Kind, auch das Kind formt seine Eltern … wird erwachsen. Das Verhältnis von Recht und Moral besteht in einer regen *Interaktionsbeziehung*. Dass die Moral auf das Recht wirkt, wurde selten bestritten und auch nicht von Hart.[16] Umgekehrt wirkt aber auch das Recht auf die Moral zurück. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, erinnere man sich an das Schutzalter von 18 Jahren, nach dem man *cum grano salis* „plötzlich“ mit allen einwilligenden Volljährigen geschlechtlich verkehren darf. Der Unterschied, der in der öffentlichen Wahrnehmung besteht, wenn eine Person mit einer minderjährigen 16 Jährigen verkehrt, verglichen mit einer Person, die seit zwei Tagen 18 Jahre alt ist, lässt sich moralisch schwerer begründen als durch den Verweis auf bestehendes Recht. Hier lässt sich die Gemeinmoral vom Recht leiten. Nicht zuletzt orientiert man sich bei ungewisser moralischer Beurteilung auch am geltenden Recht. Letzterer Satz gilt auch in seiner Umkehrung: In neueren Gesetzen, insbesondere im Bereich der Biomedizin, wird nicht selten auf einen Verweis der ethischen Vertretbarkeit des Vorhabens oder auf die Notwendigkeit der

[16] „Kein Positivist könnte leugnen, dass dies Tatsachen sind oder dass die Stabilität von Rechtssystemen teilweise von solchen Arten der Übereinstimmung mit der Moral abhängt.“ (Hart, *Concept of Law*, S. 204)

Einberufung und Zustimmung des *Ethikrates* abgestellt.[17] Hier zeigt sich also eine Erweiterung der unterstellten Richtungslogik mit Zeitpfeil von Moral zum Recht, nämlich dergestalt, dass das Recht auch wieder auf die Moral zurückwirkt … sie nach einem hinreichenden Reifegrad auf Augenhöhe und in einem pragmatischen *Ergänzungsverhältnis* stehen.

3. H.L.A. Hart – Recht als Vereinigung primärer und sekundärer Regeln

Harts Rolle für die Rechtsphilosophie des 20. Jhd. ist kaum zu unterschätzen. So hat er zentrale Begriffe der Rechtswissenschaft systematisiert, etwa *verpflichtet sein* von *Verpflichtung haben* abgegrenzt, *Unwirksamkeit* von *Missachtung* unterschieden, verschiedene Formen von Imperativen klassifiziert, sowie neues Begriffswerkzeug wie den internen und externen Standpunkt eingeführt. Fuller würdigt seine Klarheit ausdrücklich.[18]

Hart führt, in der Methodologie durchaus an Hobbes erinnernd, eine Art *Naturzustand des Rechts* an, die in „primitiven Gemeinschaften" zu finden sei und bezeichnet diese Stufe als „Komplex primärer Verpflichtungsregeln", als embryonale Form.[19] In dieser Gemeinschaft gibt es keinen zentralen Gerichtshof, die bestehenden Regeln werden nicht kodifiziert und durch Tadel, soziale Isolation oder Gewalt kontrolliert. Unter den Regeln befinden sich zentrale Statuten wie die Beschränkung freier Gewaltausübung, Diebstahls und Betrug. Hart hebt sodann drei Mängel dieser Gesellschaftsordnung hervor, deren Antidot er bereits im Ärmel hat. Der erste Mangel besteht in der *Unbestimmtheit*: Sollte Unklarheit unter den Mitgliedern über geltende Regeln bestehen, gibt es keine zentrale Streitschlichtungsanstalt und auch keinen Text, der im Zweifel herangezogen werden könnte, um die Differenzen auszuräumen. Der zweite Mangel besteht in der *Statik der Regeln*: Die Gesellschaft kennt keine Regeln, die bestehenden Regeln nach sich wandelnden Umständen neu zu kalibrieren, zu überschreiben oder ganz aufzuheben. Fuller führt ein drastisches Beispiel zu diesem Gedanken Harts an: Man nehme an, dass es in Folge einer Naturkatastrophe zu einer radikalen Verringerung der Bevölkerung bestimmter Staaten kommen könnte, sodass etwa ein Drittel der Staaten nunmehr eine Bevölkerung von jeweils nur eintausend Personen umfassen würde. In einer solchen Situation könnte eine gleichberechtigte Vertretung im Senat zu einer politischen Absurdität werden.[20] Hier bedarf es dann Regeln, um das Rechtssystem an die neuen Umstände anzupassen. Der dritte Mangel besteht in der *Unwirksamkeit* des sozialen

[17] Josef Franz Lindner: *Zum Verhältnis von Recht und Moral: Grundfragen der Rechtsphilosophie*, S. 9-10.
[18] Fuller, *Positivismus und Gesetzestreue*, S. 101.
[19] H.L.A. Hart, *Recht als Einheit von primären und sekundären Regeln*, S. 166
[20] Fuller, *The Morality of Law*, S. 114

Drucks. Es kann immer Streit darüber bestehen, ob eine anerkannte Regel verletzt wurde oder nicht, es können sich Interessengemeinschaften bilden, die das Recht des Stärkeren rehabilitieren.[21]

Hart betont nun: „Das Mittel gegen jeden dieser drei Hauptmängel sind sekundäre Regeln." und erkennt darin – mit einer Wendung Austins – den „Schlüssel zur Wissenschaft der Jurisprudenz".[22] Primäre Regeln legen fest, was Individuen tun dürfen oder unterlassen sollen – sie verbieten z. B. Diebstahl oder erlauben, ein Landstück zu bewirtschaften. Sekundäre Regeln sind insofern *sekundär*, als dass sie Regeln zweiter Art sind, d. h. Regeln über primäre Regeln. Diese sekundären Regeln werden im Folgenden diskutiert. Gegen die Unbestimmtheit zieht Hart die Anerkennungsregel/Erkenntnisregel (*rule of recognition*) ins Feld. Sie ist eine Art *Identifikationskriterium*, das bestimmt, welche Merkmale eine Regel haben muss, „damit ein schlüssiges und affirmatives Zeichen vorliegt, dass sie wirklich eine Regel der Gruppe ist".[23]

Fuller stellt die Regel in *The Inner Morality of Law* auf S. 137 wie folgt dar:

Lassen Sie mich ausdrücken, was ich unter dieser Regel verstehe, anhand einer Illustration von vielleicht grotesker Einfachheit. Ein kleines Land wird von König Rex regiert. Hierzulande herrscht einhellige Einigkeit darüber, dass die höchste Rechtsgewalt bei Rex liegt. Um dies überdeutlich zu machen, können wir annehmen, dass jeder erwachsene Bürger mit fröhlicher Aufrichtigkeit eine Erklärung unterschreibt, in der es heißt: „Ich erkenne in Rex die einzige und letzte Rechtsquelle in meinem Land an." (Anm.: Text wurde manuell übersetzt)

Die Erkenntnisregel als solche *kann weder gültig, noch ungültig sein*, sie wird einfach angenommen für den Zweck, dem sie dienen soll. Zu sagen, die Gültigkeit der Erkenntnisregel werde angenommen, könne aber nicht bewiesen werden, sei dasselbe wie wenn man sagte, man nehme an, könne aber nicht beweisen, dass das Urmeter in Paris, das letzte Maß aller Messungen in Meter, selbst richtig ist. Wir vermengen also das Maß mit dem zu Messenden.[24]

Gegen die Statik bietet Hart die Änderungsregel (*rule of change*) an, die bestimmt, nach welchem Verfahren primäre Regeln verändert werden, überschrieben oder abgeschafft,

[21] Hart, *Recht als Einheit von primären und sekundären Regeln*, S. 168 ff, ex: *Analytische Rechtsphilosophie*
[22] Ebd., S. 168-169.
[23] Hart, ebd., S. 169.
[24] Hart, *Concept of Law*, S. 109

desgleichen neue eingeführt werden können. Freilich besteht eine Verbindung zwischen der Änderungs- und Erkenntnisregel, insofern erstere letzterer bedarf. Um eine Änderungsregel als zulässig und zum Rechtssystem zugehörig zu erkennen, rekurriert man auf die Erkenntnisregel, die Hart aufgrund dieses Umstands auch als *ultimate rule*[25] bezeichnet. Die Unwirksamkeit des sozialen Drucks lässt sich zuletzt durch die Entscheidungsregel (*rule of adjudication*) korrigieren. Diese sekundäre Regel legt Personen fest, die autoritativ feststellen, ob sich ein bestimmter Sachverhalt unter eine primäre Regel subsumieren lässt.[26] Es handelt sich in unserem Rechtskreis um Gerichte und Richter.

Notwendiger Minimalinhalt des Rechts

Hart argumentiert, dass das Recht über einen gewissen *notwendigen Minimalinhalt* verfügen muss, der den Überlebenszweck, den die Menschen im Umgang miteinander haben, fördert. Auch hängt er nicht der These an, dass beliebiges Recht sein kann. Darunter fällt etwa die Beschränkung der freien Ausübung der Gewalt, ohne die ein Rechtssystem sinnlos wäre. Das Recht ist allgemeiner gesprochen an die *conditio humana* angepasst: Diese umfasst nach Hart *annähernde Gleichheit* („selbst der Stärkste verliert im Schlaf vorübergehend seine Überlegenheit", siehe S. 195), *menschliche Verwundbarkeit*, *begrenzten Altruismus, begrenzte Ressourcen*, *begrenzte Willensstärke* und *begrenztes Wissen*.[27]

In einer mokanten Weise lädt Hart seine Leser dazu ein, sich vorzustellen, Menschen seien riesige Landkrabben, die unverwundbar gegen die Angriffe ihrer Artgenossen seien und durch innere chemische Prozesse ihre Nahrung aus der Luft gewönnen. Dass das Landkrabbenrecht anders aussähe als das Menschenrecht, erkläre sich nicht durch moralische Erwägungen, sondern aus reiner Zweckmäßigkeit.[28] Die Naturrechtstheoretiker trieben den minimalen Inhalt, den Hart *außermoralisch* als *natürlich* notwendig (vgl. S. 199) zu begründen sucht, über das Ziel hinaus, indem sie von allgemeiner Hingabe an bestimmte Ideale ausgingen.

Gustav Radbruch und Nazideutschland

Nach der schmerzlichen Erfahrung der Naziherrschaft, drängt sich die Bewertung des nationalsozialistischen Rechtssystems einer jeden Rechtstheorie als *Lackmustest* auf. An diesem Beispiel lassen sich die theoretischen Verpflichtungen von Hart und Fuller hervorragend darstellen und so das Verhältnis von Recht und Moral weiter entwickeln. Hart mahnt, denjenigen, „die durch die Hölle gegangen sind", ein besonderes Gehör zu

[25] Ebd., S. 105
[26] Ebd, S. 172
[27] H.L.A. Hart,*The Concept of Law*, S. 194-198
[28] H.L.A. Hart, *Positivismus und die Trennung von Recht und Moral*, S. 92 ff.

verschaffen. Gemeint ist Gustav Radbruch – vor den Erfahrungen der Naziherrschaft selbst Rechtspositivist –, der die rechtspositivistische Maxime des *Gesetz ist Gesetz* für mitverantwortlich in der Ermöglichung der Gräuel des Naziregimes erklärt.[29] Die deutschen Nachkriegsgerichte betraten bisher unbekanntes rechtliches Terrain, sollten Sie doch zwischen dem Problem vermitteln, das dadurch aufgeworfen wurde, dass Personen zur Rechenschaft gezogen werden mussten, die nach geltendem Nazirecht gehandelt hatten. Die *Radbruch'sche Formel*, die deutsche Gerichte in der Nachkriegszeit anwandten, um dem Dilemma zu begegnen, sieht vor, *gegen* das Gesetz und stattdessen *für* materielle Gerechtigkeit zu entscheiden, wenn das fragliche Gesetz „unerträglich ungerecht" ist oder die Gleichheit aller Menschen aus Sicht des Interpreten „bewusst verleugnet".[30] Bei allem Verständnis für Radbruch, sitze er – so Hart – dem Missverständnis auf, dass mit der Anerkennung einer Norm als gültiger Norm auch schon die Frage entschieden sei, dieser Norm Folge zu leisten: das *Recht, wie es ist* mit dem *Recht, wie es sein soll* zu verwechseln. Detlef Hoerster stellt in *Rechtsphilosophie* weiterhin eindrücklich dar, dass die Nationalsozialisten eine ausgeprägte, freilich pervertierte Form des Naturrechts vertraten, das „im Drängen des Blutes, in den Säften des Bodens und in der Innigkeit gleicher Gesinnung"[31] wurzle.

Sowohl Hart[32], als auch Fuller, thematisieren einen Fall einer Frau im Jahr 1944, die, um ihren Ehemann loszuwerden, bei den Behörden angab, er habe während eines Fronturlaubs abfällige Bemerkungen über Hitler gemacht. Der Ehemann wurde festgenommen, erhielt ein Todesurteil, das aber nicht vollstreckt wurde, da er an der Front gebraucht wurde. Die Frau berief sich später darauf, dass die Inhaftierung ihres Mannes auf Grund der Nazigesetze erfolgt sei und dass sie, da sie keine Straftaten begangen habe, keine Schuld trifft. Für Hart gibt es in der Causa zwei Möglichkeiten, zwischen denen die deutschen Gerichte zu entscheiden hatten: erstens die Frau straflos gehen zu lassen und zweitens, die Frau zu bestrafen und ein wertvolles Rechtsprinzip aufzugeben: das Rückwirkungsverbot. Die Frau wurde 1949 vom OLG Bamberg wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft unter Berufung auf die Regel Radbruchs verurteilt.[33] Hart begegnet Radbruch einerseits mit Verständnis, hält aber die Anwendung der Radbruch'schen Formel für einen Fehler. Man hätte, so Hart, ehrlich sein müssen und das Recht im Nachhinein ändern sollen, obwohl das

[29] Vgl. Detlef Hoerster: *Rechtsphilosophie*, S. 48
[30] Ebd., S. 49
[31] Ebd., S. 56, Hoerster zitiert hier den nationalsozialistischen Rechtstheoretiker Hans-Helmut Dietze.
[32] H.L.A. Hart, *Positivismus und die Trennung von Recht und Moral*, S. 86-88
[33] Vgl. Detlef Hoerster: *Rechtsphilosophie*, S. 51

dem tradierten Rechtsgrundsatz des Rückwirkungsverbots widersprochen hätte. Wie Fuller erkannte, ist dies eine Handlungsanleitung an den Gesetzgeber, nicht die Gerichte. Fuller meint, Hart habe die drastische Notlage der deutschen Gerichte nach dem Krieg verkannt. Die deutschen Gerichte hatten die unmögliche Aufgabe zu bewältigen, sowohl die Achtung vor dem Gesetz, als auch die Achtung vor der Gerechtigkeit wiederherzustellen, und der Versuch, beides gleichzeitig wiederherzustellen, schaffe nach Fuller notwendigerweise „schmerzhafte Antinomien".[34]

Fuller bemängelt, dass der *Nazi informer case* für Hart nur als ein Fall erscheint, in dem es zu einer Konfrontation zwischen Gerechtigkeit und geltendem Recht kommt. In dieser Hinsicht gebe es kaum einen Unterschied zwischen Harts und Radbruchs Positionen. Denn Radbruchs Rückgriff auf Begriffe des „höheren Rechts" könnte selbst, so Fuller, eine späte Frucht des deutschen Rechtspositivismus sein.[35] Eine Person, die das positivistische Sentiment teilt, könnte der Überzeugung sein, dass die einzige Möglichkeit, einem Gesetz zu entkommen, darin bestehe, ein anderes dagegen zu setzen, und das muss zwangsläufig ein höheres Gesetz sein.[36] Nach dem Krieg hätten die deutschen Richter, so Fuller, Fälle wie den Denunziantenfall besser behandeln können, wenn sie sich auf den *Verfall der Legalität* während der Naziherrschaft konzentriert hätten, den Verlust der *inneren Moral des Rechts* berücksichtigt hätten.

4. Lon L. Fuller – Die innere Moral des Rechts

In ähnlicher Manier wie Hart, führt Fuller mit der Bemerkung, es handle sich um eine „ziemlich lange Allegorie", den Leser in eine fiktive Geschichte über *König Rex* ein, der in seinem Königreich durch Gesetzeserlässe für Recht und Ordnung sorgen möchte, dabei aber an acht verschiedenen Hürden scheitert, deren Gegenmittel Fuller dann als wesentliche Ziele eines jeden Rechtssystems markiert. Die Versuche von König Rex scheiterten im Besonderen an folgenden Mängeln[37]:

1) Ein Mangel an Gesetzen, was eine für die Bürger undurchsichtige Ad-hoc-Rechtssprechung nach sich zieht.
2) Versäumnis, die Regeln der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
3) Missbrauch rückwirkender Rechtsvorschriften.

[34] Ebd., S. 132
[35] Fuller, P*ositivismus und Gesetzestreue*, S. 137
[36] Ebd., S. 137
[37] Fuller, *The Morality of Law*, S. 38-39

4) Versäumnis, Regeln verständlich zu gestalten.
5) Erlass widersprüchlicher Gesetze.[38]
6) Gesetze, die ein Verhalten erfordern, das unmöglich zu verwirklichen ist.
7) Häufige Änderungen der Regeln, sich täglich verändernde Gesetze.
8) Mangel an Kongruenz zwischen angekündigten Regeln und ihrer tatsächlichen Verwaltung.

Die Lösung für diese Probleme ist nun je ihre Negation: Gesetze müssen existieren und beachtet werden, sie müssen öffentlich einsehbar sein, prospektiv sein, klar formuliert werden, Widersprüche vermeiden, nicht das Unmögliche fordern, über längere Zeit konstant bleiben und konsistent verwaltet werden. Fuller bezeichnet diese acht Prinzipien als die *innere Moral des Rechts*[39] oder auch – wie die Kapitelüberschrift nahelegt – als die *Moral, die das Recht ermöglicht*. Hart kritisiert in seiner Rezension von *The Inner Morality of Law* diese Wendung Fullers, da es sich nicht um moralische Prinzipien, sondern Prinzipien für eine *effektive* Gesetzgebung handle.[40]

Die Desiderata können in Konflikt miteinander stehen. Fuller erzählt hier anekdotisch von einem Treffen mit einer ehemaligen Justizministerin Polens[41]. Sie erzählte, wie in den frühen Tagen des kommunistischen Regimes ernsthafte und nachhaltige Anstrengungen unternommen wurden, die Gesetze so klar zu formulieren, dass sie für Arbeiter und Bauern verständlich waren. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass diese Art von Klarheit nur auf Kosten derjenigen Elemente in einem Rechtssystem erreicht werden konnte, die seine Regeln zu einem kohärenten Ganzen formen und sie für die Gerichte einheitlich anwendbar machen. Hier stehen also Klarheit und Kohärenz im Widerspruch.

Gedanken zur Selbstaufhebung des Rechts

Wozu ist das Recht? Eine Antwort muss lauten: *zur Etablierung einer Ordnung*. Hierzu wird noch kein moralisches Vokabular gebraucht. Über die Art der Ordnung ist noch nichts gesagt. Wie verstößt ein Rechtssystem, das versagt, den acht Prinzipien nachzukommen, gegen dieses selbst gesteckte Ziel? Zu diesem Zweck werden im Folgenden die Rückwirkung, fehlende Öffentlichkeit und der Erlass widersprüchlicher Gesetze konsequent auf ihre Folgen geprüft. Eine regelmäßige Anwendung rückwirkender Gesetze würde das Recht selbst aus den Angeln

[38] An späterer Stelle zieht er den Begriff *Imkompatibilität* vor, da dies keine logische Angelegenheit sei.
[39] Fuller, ebd., S. 42
[40] H.L.A. Hart, *Review of The Morality of Law*, in: Harvard Law Review 78 (1965), S. 1283 ff.
[41] *Zofia Wasilkowska*, die erste weibliche Justizministerin Polens, die 1956-1957 das Amt bekleidete. (Vgl. Fuller, S.45)

heben, weil es in einem *Prozess fortwährender Selbstüberschreibungen* keinen Halt finden würde. Wenn aus Gewohnheit erahnt werden könnte, dass morgen das, was heute geboten ist, rückwirkend verboten würde, kommt man nicht umhin, das Recht zu brechen. Entweder bricht man es in der Gegenwart, indem man das Gebotene unterlässt oder aber nachkommt, dafür aber in Zukunft bestraft wird. Recht, das nur gebrochen werden kann, verliert seinen Sinn als Recht, das die Etablierung einer Ordnung zur Grundlage hat, diese aber selbst verhindert. Fuller bemerkt, dass es in der Naziherrschaft wiederholt Gerüchte über „geheime Gesetze" gab.[42] Überdies waren die von der nationalsozialistischen Ideologie durchdrängten Gerichte immer bereit, die Gesetze einfach zu missachten, auch diejenigen, die die Nazis selbst erlassen hatten, nämlich immer dann, wann es ihnen passte oder wenn sie fürchteten, mit ihrer Auslegung Missfallen „von oben" zu erregen.[43] Mit einer Wendung von Carl Schmitt galt die Losung: „Der Wille des Führers ist Gesetz". Am 30. Juli, 28 Tage nach dem Röhm-Putsch, wurde die Hinrichtung von 70 Nazis *post hoc* durch ein Gesetz als rechtmäßig erklärt.[44] Da der *willentliche* Verstoß gegen den eigenen Willen eine *contradictio in adiecto* ist, wird einer solchen Rechtsauffassung der Boden unter den Füßen entrissen. Es gibt nichts mehr, dem man folgen könnte; statt zu folgen, kann nur noch *be*folgt werden. Dies dient Fuller auch als ein weiterer Grund gegen die Annahme, das Naziregime als Rechtssystem zu bezeichnen.

Fuller führt auch ein Beispiel für die Konsequenzen eines widersprüchlichen Gesetzes an. In einem einzigen Gesetz fänden sich zwei Bestimmungen: Die eine verpflichtet den Kraftfahrzeughalter, am ersten Januar neue Nummernschilder anzubringen; die andere macht es zu einer Straftat, an diesem Tag irgendwelche Arbeiten auszuführen.[45] Hier zeigt sich wieder das gleiche Prinzip: Das Recht hebt sich selbst auf. Gegen die Annahme Harts, die Fuller ihm unterstellt, namentlich dass „bösartige Ziele genauso viel Kohärenz und innere Logik aufweisen können wie gute Ziele"[46], also dass es Rechtssysteme geben könnte, die nicht im Dienst des Guten, sondern im Dienst des Bösen stehen, spekuliert Fuller – ohne es näher zu begründen – über *eine Affinität des Guten und der Kohärenz*, was nach sich ziehen würde, dass ungerechte Systeme *per se* dazu neigen, einen Mangel an Kongruenz zwischen angekündigten Regeln und ihrer tatsächlichen Verwaltung auszubilden, d. h. dem achten Mangel unterlägen (s. o.).

[42] Fuller, *Positivismus und Gesetzestreue*, S. 126.
[43] Ebd, S. 127
[44] Lon Fuller, *Positivismus und Gesetzestreue*, S. 125
[45] Fuller, *The Inner Morality of Law*, S. 64-65
[46] Ebd. S. 108

Bisher kam noch nicht zur Sprache, wie sich der Staat zum Recht verhält, dies kann hier auch nicht näher behandelt werden. Erinnern möchte ich aber an das *Böckenförde-Diktum*: *Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann*. Fuller behandelt in Referenz an Albert Venn Dicey (1835-1922) die Frage, ob ein Parlament seine Befugnisse per Abstimmung rechtmäßig einem Diktator übertragen könnte, d. h. sich selbst aufheben könnte, und kommt zu dem Schluss, dass die Grundlage des modernen Staates selbst eine moralische sei.[47]

Bemerkungen zur Rechtsauslegung

Die Rolle des Richters kam bisher noch nicht zu Wort; meint man doch, dass sich hier noch *moralisches Material* finden lasse. Hart betont, dass der Richter nicht *rechtsformalistisch* als Automat verstanden werden kann, bei dem man einen Fall einschmeißt, es kurz rattert und dann eine Entscheidung ausgespuckt wird. Das Recht weise eine „offene Textur" auf, die eine ausschließlich mechanische Begriffszergliederung verhindere.[48] Welche Rolle spielen der Ermessensspielraum und die Auslegung von Recht für das Verhältnis von Recht und Moral? Ist die Entscheidung in der Rechtsanwendung nicht gelenkt von der Art und Weise, wie man meint, das Recht sein *sollte*? Die im ersten Kapitel angesprochenen Gesetzeslücken müssen durch *Rechtsfortbildung* geschlossen werden und mehrdeutige Fälle ihrer Vagheit entledigt. Richter müssen „im Lichte des ‚Sollens' entscheiden […], welches die Regel ‚ist'".[49]

Nach Hart spiegle sich in der Verwendung des Wortes „sollen" bloß irgendein kritischer Maßstab (der nicht moralisch sein muss), etwa der eines erfolglosen Giftmörders, der für den Taterfolg dem Opfer eine weitere Dosis hätte geben *sollen*. Vergiftung ist zweifellos eine zielgerichtete Tätigkeit, und Überlegungen zu ihrem Zweck können zeigen, dass sie ihre *inneren Prinzipien* (*internal principles*) hat. Etwa: „Vermeiden Sie Gifte, wie tödlich sie auch sein mögen, wenn ihre Form, Farbe oder Größe wahrscheinlich auffällt."[50] Diese Prinzipien der Giftkunst „die Moral der Vergiftung" (*the morality of poisoning*) zu nennen, verwische Erwägungen der Zweckmäßigkeit mit denen der Moral. Richterliche Tugenden wie die der Unparteilichkeit, der Gleichbehandlung haben einen moralischen Beigeschmack. Hart bestreitet hier, dass es sich hier um die *Gerechtigkeit des Rechts* handelt, sondern vielmehr

[47] Ebd., S. 116-118
[48] Hart, *Concept of Law*, S. 128 ff.
[49] Fuller, *The Inner Morality of Law*, S. 139
[50] Hart, zit. nach Fuller, *The Morality of Law*, S. 201

um eine *Verfahrensgerechtigkeit* in der *Anwendung* des Rechts.[51] Für Hart ist die Auslegung von Gesetzen mit der Aufgabe betraut, „die Bedeutung einzelner Wörter innerhalb einer Rechtsregel zu bestimmen."[52] Fuller, der dies für verfehlt hält, greift im Kontext der Rechtsauslegung ein Beispiel von Hart auf, das von einem Verbot von Fahrzeugen im Park handelt. Hart argumentiert, dass es bestimmte Fälle gibt, wie z. B. einen PKW, bei denen kein Zweifel besteht, dass sie unter den Begriff fallen und unterscheidet dies vom Randbereich, worunter z. B. Rollschuhe oder Fahrräder fallen. Hart spricht in dem Kontext vom *Problem der Schattenzonen*. Fuller bestreitet in Harts Trennung von *Kern- und Randbereich*, dass es einen „harten Kern" der Bedeutung eines Wortes gebe. Fuller argumentiert stattdessen, dass eine Regel, die Fahrzeuge im Park verbietet, in einigen Fällen nur darum leicht anzuwenden ist, weil man deutlich genug sehen könne, worauf die Regel abziele, den *spirit of the law* und nicht den *letter of the law* bedenkt. Fuller fragt:

Was würde Hart sagen, wenn einige ortsansässige Patrioten einen Lastwagen aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Podest im Park aufstellen wollten, während andere Bürger die das vorgeschlagene Denkmal als unansehnlich empfinden, auf die Regel „keine Fahrzeuge" bestehen würden? Würde dieser voll funktionsfähige Lastwagen zum Kern- oder Randbereich gehören? (Fuller, *Positivismus und Gesetzestreue*, S. 140)

Stattdessen seien die richterlichen Leitfragen: „Was soll diese Regel? Welche Übel soll sie verhindern? Welches Gut soll befördert werden?"[53] Fullers Vorwurf an Hart ist indes ein doppelter: Zum einen hält er die Verengung der Rechtsauslegung Harts auf ein bloß begriffsscholastisches Fingerspiel für verfehlt. Zum anderen wirft er ihm vor, sein eigenes Programm unter falschen Prämissen durchzuführen. Fuller scheint einer *Wittgenstein'schen Gebrauchstheorie* anzuhängen.[54] Er attestiert Hart eine *Zeigertheorie der Bedeutung*, bei der durch *ostensive Gesten* bestimmte *Prototypen* festgelegt werden und andere je nach *Ähnlichkeit zum Prototyp* dazugehören oder nicht (Ein Irrtum!), was zu seiner Unterscheidung von Kern- und Randbereich führt.

Latente Reziprozität und interaktionales Rechtsverständnis

Ein zentraler Gedanke bei Fuller – sich auf Georg Simmel beziehend –, den er in *The Morality of Law* immer wieder stark macht, ist das Vorhandensein einer *latenten Reziprozität zwischen Bürger und Regierung* in einem funktionierenden Rechtssystem. Der Positivist, so

[51] Hart, *Positivismus und die Trennung von Recht und Moral*, S. 93
[52] Fuller, *Positivismus und Gesetzestreue*, S. 139
[53] Ebd., S. 143
[54] Fuller, The *Morality of Law*, S. 138

Fuller, sehe das Gesetz im Augenblick seiner Verkündigung und im Moment seiner Anwendung auf das Rechtssubjekt, vergisst dabei aber den *sozialen Zwischenraum*.[55] Er sehe den Gesetzgeber und den Bürger nicht in Wechselwirkung miteinander, und aufgrund dieses Versagens nicht, dass die Schaffung einer wirksamen Wechselwirkung zwischen ihnen ein *wesentlicher Bestandteil des Gesetzes selbst ist*. Fuller schreibt, „es würde wenig nützen, zum Beispiel eine juristische Ordnung der Beziehungen zwischen den Insassen einer Irrenanstalt zu versuchen. In diesem Sinne hängt das Funktionieren eines Rechtssystems von einer kooperativen Anstrengung — einer effektiven und verantwortungsvollen Interaktion — zwischen Gesetzgeber und Subjekt ab."[56] Mit der latenten Reziprozität erklärt Fuller also die *Geltung des Rechts*. Mithin verliert die Gesetzestreue ihren Sinn, wenn der ihnen Folgeleistende weiß, dass der Regelsetzer selbst seiner eigenen Verordnung keine Beachtung schenkt. Wir sind hier an das NS-Regime erinnert. Fuller stellt die Frage:

Beruht beispielsweise die Verpflichtung der Regierung, sich an ihre eigenen Regeln zu halten, auf einer „rechtlichen" oder einer „moralischen" Verpflichtung? Wenn die Verpflichtung als „rechtlich" bezeichnet wird, stellt sich die Frage: Wie kann sich die Behörde, die Recht setzt und aufhebt, selbst durch Recht binden? (Fuller, *Morality of the Law*, S. 233 – Anm.: manuell übersetzt)

Ein Beispiel, das Fuller für diese latente Reziprozität als Bedingung jedes funktionierenden Rechtssystems anführt, handelt von einem *Verkehrsdilemma*.[57] In einer Universitätsstadt haben Verkehrsstaus an einer Straßenkreuzung in den letzten dreißig Jahren ein zunehmendes Problem dargestellt. An dieser Straßenkreuzung gab es keine Ampeln; auch keine Fußgängerstreifen. Das Gewohnheitsrecht diktierte, auf eigene Gefahr seine Chancen gegen den Verkehrsstrom zu nutzen. Als die Situation zu eskalieren drohte, installierte die Stadt Schilder und Signale, die Fußgänger warnte, dass sie verhaftet und bestraft würden, sollten sie die Straße fahrlässig überqueren. Nach einer kurzen Verbesserung, setzte jedoch schnell wieder eine Verschlechterung ein, als Fußgänger, die feststellten, dass während der Stoßzeiten des Verkehrs kein Beamter anwesend war, während dieser Stunden begannen, die an sie gerichteten Stoppsignale zu missachten. Mit der Zeit ging die Verschlechterung so weit, dass der Autofahrer, der von unbefugten Fußgängern aufgehalten wurde, während das Licht zu seinen Gunsten war, oft die Gelegenheit ergriff, zu überqueren, selbst wenn das Licht gegen

[55] Ebd., S. 193
[56] Fuller, *The Morality of Law*, S. 219 – Anm.: manuell übersetzt.
[57] Ebd., vgl. S. 220 ff.

ihn drehte. Schließlich begegnete der gesetzestreue Fußgänger, der auf seine eigene körperliche Unversehrtheit bedacht war, dem Umstand, dass der einzig sichere Weg für ihn darin bestand, sich einer Mehrheit unbelehrbarer Gesetzesbrecher anzuschließen, anstatt schüchtern auf das Signal zu warten, das die sichere Straßenüberkreuzung ermöglichen sollte.

Fullers Fazit lautet:
Es ist bedauerlich, dass die Wechselwirkungen, die mit erfolgreichem Funktionieren eines Rechtssystems verbunden sind, keineswegs allgemein so sichtbar sind wie bei der Regulierung des Verkehrs. Wenn wir das akzeptieren könnten, was man allgemein als interaktionales Rechtsbild bezeichnen könnte, würden viele Dinge klar werden, die jetzt von der vorherrschenden Rechtsauffassung als Einwegprojektion von Autorität verdeckt werden.
(Fuller, *The Inner Morality of Law*, S. 221 – Anm.: manuell übersetzt)

7. Literaturverzeichnis

- Cane, P. (2010). *The Hart-Fuller debate in the Twenty-First Century*. Hart Publishing.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law.* New Haven : Yale University Press.
- Hart, H. L. A., & Bulloch, P. A. (1994). *The concept of law.* Oxford University Press.
- Horster, D. (2014). *Rechtsphilosophie: Grundwissen Philosophie*. Reclam Verlag.
- Koch, F., Mohseni, A., & Schweikard, D. P. (2017). *Analytische Rechtsphilosophie: Grundlagentexte*.
- Hoerster, D. (1997) *Recht und Moral: Analogien, Komplementaritäten und Differenzen on JSTOR*. (n.d.). https://www.jstor.org/stable/20483879
- Liebs, D. *Römisches Recht: Ein Studienbuch*. (2010), 6. Auflage
- Winterhalter, E. (2021). Does law exist to provide moral order? *JSTOR Daily*. https://daily.jstor.org/does-law-exist-to-provide-moral-order/)